

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2594/2539

นาง วิไล ทิพย์พิมาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
กำแพงเพชร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 103

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 60
มาตรา ข้อ 3

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่มีคำสั่ง
ยืนตามคำสั่งพนักงานเงินทดแทนซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ60แห่ง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเป็น
ฝ่ายนำคดีมาสู่ศาลโจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามวรรคสี่ของข้อ60แห่งประกาศกระทรวง
มหาดไทยดังกล่าวโดยจะต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดชำระตามคำสั่ง
ของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงจะฟ้องคดีได้ โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์มีลูกจ้าง
ไม่ถึงสิบคนจึงไม่อยู่ในบังคับของสำนักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคมพ.ศ.2533เป็นการยกกฎหมายคนละเรื่องคนละฉบับไม่อาจนำมาปรับกับคดีที่
โจทก์ฟ้องได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนายจ้างของนายสังวาล ทองจิตติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2534 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ขณะที่นายสังวาลขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-5095 กำแพงเพชรซึ่งมีนายฉลองนั่งคู่ไปด้วยเพื่อที่จะไปนำพารถคันอื่นมาลากจูง รถคันที่นายฉลองขับไปติดหล่ม ระหว่างทางขากลับรถได้เสียหลักพลิกคว่ำ เป็นผลให้นายสังวาลและนายฉลองถึงแก่ความตายพนักงานเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรได้สอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้มีสิทธิโจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้มีสิทธิยื่นตามคำสั่งพนักงานเงินทดแทนซึ่งโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากนายสังวาลทำหน้าที่ผู้ช่วยคนขับได้รับค่าจ้างเดือนละ 1,500 บาท ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ได้ขับรถไปเองโดยผลการโจทก์และคนขับรถไม่ได้อนุญาต บริเวณที่เกิดเหตุอยู่นอกเส้นทางและทายาทของนายสังวาลได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ อีก โจทก์มีลูกจ้างไม่ถึงสิบคนไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยและพิพากษาว่าโจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใด กับไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนดังกล่าว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้วมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่ได้วางเงินต่อศาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 60 วรรคสี่ เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้ยกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย ซึ่งพอแปลได้ว่าขอให้เพิกถอนคำสั่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งพนักงานเงินทดแทนที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 60

แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน เมื่อโจทก์ซึ่งเป็น
นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีมาสู่ศาล โจทก์ก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรคสี่ ของข้อ
60 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยจะต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่
ถึงกำหนดชำระตามคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงฟ้องคดีได้ โจทก์
มิได้วางเงินต่อศาลจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีลูกจ้างไม่ถึง
สิบคน จึงไม่อยู่ในบังคับของสำนักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 นั้น เป็นการยกกฎหมายมาคนละเรื่องคนละฉบับ ไม่อาจนำมาปรับกับคดีที่
โจทก์ฟ้องนี้ได้

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-สวรรณ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ